



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב מאפו 26, תל אביב
ע"י חברי הנציגות מיכאל גולן ונגה רובין
מרחוב מאפו 26 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: צבי שיאוביץ
מרחוב מאפו 26 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב מאפו 26, תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6906 חלקה 6 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד הנתבע, בעלים של דירה בבית.

הבית רשום כבית משותף ועל פי הרישום חל על ניהולו התקנון המצוי.

על פי כתב התביעה, הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף (תשלומים שוטפים בסך של 8,622 ₪ עד לחודש יולי 2006 וסך של 1,960 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 08/06 עד 12/08). קרן החוב, על פי כתב התביעה, מסתכמת בסך של 10,582 ₪.

טענות הנתבע בתמצית הן כי מכתב מיום 31.05.09 (להלן: "המכתב") מהווה הסכם לפיו ויתרו הצדדים על תביעות הדדיות, כי התביעה התיישנה ולחילופין הוגשה בשיהוי וכי יש לקזז סכומים אשר לטענת הנתבע חייבת לו התובעת בסך של 11,191 ₪. כן מעלה הנתבע טענות כנגד התנהלות הנציגות (על חבריה השונים) לאורך השנים בעניינים כספיים, הנהלת ספרים וניהול הרכוש המשותף (לרבות השכרת חלק מן הרכוש המשותף לצדדים שלישיים ואף טענה למעילה בכספי הנציגות). לטענת הנתבע התובעת לא הוכיחה את החוב הנטען ודרך חישוב חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף איננה תואמת את הוראות הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נתקיימו בתובענה 2 ישיבות הוכחות במסגרתן העידו מר מיכאל גולן מטעם התובעת והנתבע בעצמו ולאחריהן הצדדים סיכמו טענותיהם.

דיון

הוכחת החוב

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

על פי עדות מר גולן (עמוד 2 שורות 10-11) ומוצג ת/1, החוב הנתבע הינו בגין התקופה שמחודש 12/00 ועד 12/08. בתקופה שעד 10/01 נגבה מהנתבע, מידי חודש, סך של 50 ₪ ולאחר מכן נגבה סך של 70 ₪. אין מחלוקת בין הצדדים כי מאז 01/09 החל הנתבע לשלם את חלקו בתשלומי הנציגות (על אף שקיימת מחלוקת, שאינני נזקק לה בתיק זה, באם שולמו הסכומים במלואם) והוא אף משלם כיום (עמוד 7 שורות 12-15 ומוצג נ/8).

הנתבע, למעשה, איננו מכחיש כי לא שילם דבר לנציגות במשך כל התקופה הנטענת. כך בכתב ההגנה מטעמו וכך גם בחקירתו הנגדית- "לתקופה שקדמה לשנת 2009 לא שילמתי מסי וועד" (עמוד 10 שורה 1). יוער כי הנתבע טוען בשפה רפה בעדותו, לראשונה, כי יתכן ושילם בשנת 2003 אך אין הוא מציג כל קבלה או מסמך המעיד על כך והוא אינו זוכר את הסכומים ששילם. אדגיש כי הנתבע הציג בתיק זה ראיות למכביר, ממועדים שונים, אך דווקא בעניין מהותי זה לא עלה בידיו להציג כל ראיה. הנתבע גם זנח טענה זו בסיכומיו ולכן אני דוחה טענתו כאילו שילם דבר מה בשנת 2003.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לנתבע טענה כי גובה החיוב החודשי אינו תואם את הוראות התקנון המצוי והוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, לפיו, חלוקת ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף צריכה להתבצע על פי יחס שטח ריצפת כל דירה לשטח רצפת כלל הדירות בבית. לטענתו, משלא הוכח חישוב חלוקת ההוצאות על פי הנוסחה שבסעיף 58 לחוק המקרקעין כאמור, יש לדחות את התביעה.

צודק הנתבע בטענתו כי, לאור החלתו של התקנון המוסכם על הבית, הרי שחלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף צריכה להתבצע בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. מעיון בנסח הרישום של הבית (מוצג נ/6) עולה כי קיימות דירות בגדלים שונים בבית כך, שלכאורה, חיוב אחיד לכל הדירות אינו עומד בכללים הנ"ל.

דא עקא, אין בטענה זו לסייע לנתבע במסגרת ההליך דנן.

על פי נסח הבית (מוצג נ/6) שטח רצפת דירתו של הנתבע (74.6 מ"ר) מהווה 7.19% משטח רצפת כל הדירות בבית (1,036.9 מ"ר). על פי חיובי הנציגות, לפיהם משלמים כל בעלי הדירות השתתפות בחלקים שווים, יוצא כי הנתבע אמור לשלם 7.14% מהוצאות החזקת הרכוש המשותף (1/14). חלוקת ההוצאות כאמור על ידי הנציגות איננה פוגעת בנתבע ואף מפחיתה, למעשה, את חלקו בתשלום ההוצאות על פי דין. יוער כי בחישוב האמור לא נלקחה בחשבון העובדה כי בעלי הדירות המשתמשים במעלית בבית משלמים תשלום חודשי גבוה יותר (מוצג נ/3) דבר אשר מפחית עוד יותר את חלקו היחסי של הנתבע בתשלום הוצאות להחזקת הרכוש המשותף. די בכך להביא לדחיית טענתו של הנתבע בהקשר זה.

אולם, לבד מן האמור, הנתבע הכיר, בהתנהגותו, בחלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית. בהסכם הפשרה בתביעה 328/00 בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין שילם הנתבע את חובו לתקופה 04/00 עד 11/00 על פי החלוקה האמורה (סעיף 4 להסכם הפשרה מוצג נ/7). מאז שנת 2009 הנתבע משלם, כאמור, את מיסי הנציגות, על פי החלוקה האמורה, ללא כל הסתייגות או טענה. כך, באסיפת בעלי דירות מיום 20.11.09 (מוצג נ/4) לא מעלה הנתבע כל טענה בעניין אופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חלוקת ההוצאות. הנתבע גם לא מזכיר עניין זה במסגרת תביעה 516/09 שהגיש בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין במסגרתה תבע את הנציגות בנושאים שונים הקשורים בניהול הבית (מוצגים נ/2 ו- נ/13). אומנם, עולה, לכאורה, כי בשנת 2004 (מכתב הנתבע מיום 03.05.04 - נספח 8 לכתב ההגנה) טען הנתבע כי יש לחשב את חלוקת ההוצאות על פי שטח הרצפה. אולם, הנתבע לא הציג כל ראיה כי חזר על דרישתו זו. מה גם שהחלוקה בפועל כאמור תואמת, בנוגע אליו, את החלוקה על פי שטח הדירות והתנהגותו, לפני ואחרי, מבססת את הסכמתו להסדר האמור לאורך כל התקופה הנתבעת.

אין באמור לשלול מן הנתבע את הזכות לבקש לחזור לחלוקת ההוצאות על פי הוראות התקנון והחוק (אף אם יש בכך להעלות את חיוביו כאמור), שכן, משחדלה הסכמה, מונעת הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי את המשך חלות ההסדר. אך, הנתבע גם לא יכול לבקש עתה לחזור, באופן רטרואקטיבי, לחיוב על פי הוראות התקנון, לתקופה בה היתה הסכמה אשר שינתה (דה פאקטו) את קביעת התקנון בכל הקשור לחלוקת ההוצאות (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

אינני מקבל את טענת הנתבע כי יש לבצע, עכשיו, חישוב של כל ההוצאות שהוצאו לאורך השנים על ידי הנציגות ומהן לגזור את חובו.

התקנון המצוי מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה. מששלמו כל בעלי הדירות, למעט הנתבע, את חלקם בהוצאות על פי החלטת האסיפה הכללית ותקציב הבית המשותף, אין לאפשר לנתבע, שלא שילם, לפתוח מחדש את תקציב הבית לשנים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שעברו. על הנתבע לשלם את חלקו, בדיוק כשם ששילמו במועד על בעלי הדירות האחרים בבית. קבלת טענת הנתבע אך "תעודד" בעלי דירות שלא לשלם במועד את חלקם בהוצאות על פי התקציב והחלטת האסיפה הכללית ולהמתין בעוד בעלי דירות אחרים מממנים עבורם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף. החלטה שכזו לא תאפשר לנציגות להתנהל ולנהל את הרכוש המשותף בבית. מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר כי שולמו כספים עודפים. במקרה שכזה תוכל האסיפה הכללית להחליט על החזרתם לבעלי הדירות על פי חלקם בתשלום או שימוש בכספים אלו לכל צורך שהוא בהתאם להוראות החוק והתקנון.

לטענת הנתבע יש באי ההתאמות בין הסכומים השונים שנדרשו ממנו לאורך השנים להביא לדחיית התביעה. אינני מקבל טענה זו של הנתבע. אכן, קיימות אי התאמות בין הסכומים המפורטים במכתבי האגודה לתרבות הדיור, במכתבי הנציגות ובתביעה דנן. אולם, אי התאמות אלו נובעות מאי ידיעת חברי הנציגות את הוראות הדין בכל הקשור לטענת ההתיישנות שתידון להלן (ר' עדות מר גולן עמוד 4 שורות 11-14). ההבדל היחיד בין הסכומים קשור לתקופת החיוב (להבדיל מגובה החיוב החודשי), וזו, למעשה, אינה שנויה במחלוקת עובדתית (כפוף לטענת ההתיישנות).

יוצא, אם כן, כי התובעת הוכיחה את קיומו של החוב הנתבע. אולם, לנתבע טענות הגנה שונות אשר יש בקבלתן להביא לדחיית התובענה במלואה או בחלקה ואליהן נתייחס להלן.

הסכם ויתור על תביעות

לטענת הנתבע, המכתב מהווה הסכם במסגרתו הסדירו הצדדים את מערכת היחסים ההדדית בניהם ובמסגרתו סולק חובו של הנתבע במלואו. אינני מקבל את טענתו זו של הנתבע.

המכתב נוסח והודפס על ידי הנתבע. לשונו של המכתב איננה לשון הסכמה הדדית, אלא לשון הצעה של הנתבע. במכתב הנתבע מודיע כי בחר לשלם עבור מיסי הנציגות לשנת 2009 (תוך שהוא מודע לכך כי קופתה של הנציגות חסרה (ובלשונו "מדולדלת")) ומציע לוותר על תביעותיו כנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות תמורת ויתור שלה על חובותיו הנתבעים בהליך זה. לשון המכתב אינה מלמדת על כי המדובר בסיכום דברים להם נתקבלה הסכמה מוקדמת של הנציגות אלא הצעה של הנתבע לסיום הסכסוך. כך, ס"ק (ג) למכתב מהווה הסבר מדוע כדאי לה, לנציגות, להסכים להצעה. אם היה מכתב זה סיכום דברים אזי שגם ס"ק (ד), בו שאלות נוספות של הנתבע לנציגות, לא היה נכלל. אין במכתב, בשום חלק ממנו, התייחסות מפורשת לכך כי הנציגות הסכימה לדברים. למעשה, מכתב זה אך מהווה חיזוק נוסף להודאתו של הנתבע, כאמור לעיל, כי לא שילם לנציגות תשלומים בתקופה הנתבעת.

זאת ועוד. אין במכתב כל חתימת אישור של הנציגות והנתבע גם לא מציג כל מסמך אחר חתום על ידי הנציגות ממנו ניתן ללמוד על הסכמה כלשהי לתוכנו של המכתב. הנתבע מאשר בתשובתו לשאלת המפקח כי "אין לי כל הסכמה בכתב" (עמוד 7 שורה 10).

טענת הנתבע כי ישנה הסכמה בהתנהגות של התובעת לתוכנו של המסמך, אין לה על מה שתסמוך. לא ניתן ללמוד על הסכמה בהתנהגות משתיקה נטענת של התובעת לאחר קבלת המכתב על ידה. לפי גישה זו כל אימת שאדם אינו משיב לפניה הרי הוא נחזה כמי שמסכים לה. אין כל בסיס משפטי לטענה זו. כך, גם לא ניתן ללמוד על הסכמה כלשהי של הנציגות לתוכנו של המכתב מכך שהנתבע שילם את מיסי הנציגות לשנת 2009 והתובעת קיבלה תשלום זה. חובת התשלום הינה על פי דין ואין בינה לבין הסכם על ויתור על חובות דבר.

לסיכום, המדובר במכתב (אחד מיני רבים) של הנתבע לנציגות. הא ותו לא.

בהקשר זה יוער ויודגש כי, מעדויות הצדדים בתיק זה עולה כי בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים שונים בערכאות שונות לרבות תביעות אזרחיות וקובלנות פליליות (עמוד 4 שורות 4-5, מוצגים נ/3, נ/12, נ/13). בנסיבות אלה ברור שלא ניתן לראות במכתב חד צדדי אשר נשלח על ידי הנתבע כהסכמה כלשהי של התובעת ובוודאי שלא ניתן ללמוד מ"שתיקתה" על הסכמתה לתוכנו, כשברקע הליכים משפטיים כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור אני קובע כי הנתבע לא הוכיח קיומה של הסכמה של הנציגות לויתור על החוב הנתבע.

טענת ההתיישנות ושיהוי

הנתבע טוען כי במקרה דנן הוגשה תביעה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות, הרי שלאור נסיבות המקרה, יש לקבוע כי התובענה לוקה בשיהוי המצדיק את דחייתה.

סעיף 2 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות") קובע כי: "תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה". סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות בתביעה אזרחית רגילה (שאינה במקרקעין) הינה 7 שנים.

סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי: "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה".

כלומר, תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" ביום שבו נולדה עילת התביעה, שהוא היום שבו מתגבשות העובדות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע (עא 3599/94 שמעון יופיטר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נ(5) 423). רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכל עוד לא הוגשה תביעה, אף אם נשלחו מכתבי דרישה או התראה, אין בכך לעצור את מחרוץ ההתיישנות, ואין להיזקק לתובענה אם חלף המועד הקבוע בחוק והנתבע העלה את טענת ההתיישנות.

המדובר בתובענה שעילתה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית. מועד היווצרות העילה הינו מועד החיוב החודשי. התביעה דנן הוגשה ביום 24.06.10 ולפיכך, משחלפה תקופת ההתיישנות (7 שנים) מאז היווצרות עילת התביעה (ביחס לתשלומים לחודשים 12/00 עד 06/03) ועד הגשת התביעה דנן (24.06.2010), הרי שהתובענה ביחס לחוב זה התיישנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור לטענת השיהוי הרי שחלוף תקופת זמן שבה "ישן" התובע על זכויותיו, ולו גם תקופת זמן ארוכה ביותר מאז הולדת עילת התביעה, אין בה די, כשלעצמה, בכדי להביא לדחיית תביעתו. אם תקופת ההשהיה אינה ארוכה עד כדי כך שחלפה תקופת ההתיישנות בגינה, עדיין אפשר שהתובענה תידחה על בסיס טענת השיהוי שתיבחן, בכל מקרה, על פי נסיבותיו. טענת השיהוי לא תתקבל לאור חלוף הזמן בלבד, אלא יש להראות כי נסיבות המקרה מלמדות על כך שהתובע השלים עם המצב וזנח את זכות התביעה, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. במסגרת זו נשקלים האינטרסים ההדדיים של בעלי הדין. כן נשקלים מהות התביעה והסעד המבוקש אותם מבקשים לדחות מחמת שיהוי (ר' סקירה מקיפה בנושא השיהוי בתובענה אזרחית בע"א 6805/99 ת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ. הוועדה המקומית לתכנון והבנייה, ירושלים פד"י נ"י (5) 433). שיהוי בהליך האזרחי הוא אמצעי שיש לעשות בו שימוש בנסיבות חריגות בלבד ולא מצאתי כי נסיבות המקרה דנן מתאימות להחלתו.

אין מחלוקת, כאמור, כי הנתבע לא שילם את תשלומי הנציגות במהלך השנים הנטענות ולא נתגלה גם כל קושי של מי מהצדדים להציג ראיות נדרשות בעניין זה. מר גולן מעיד "אני דייר חדש מ-2009. כשעברתי לבניין היה מצב שלא היה ברור מי הוועד ואנשים פחדו להיות בוועד בגלל הנתבע. הוא הגיש המון תביעות ובגלל שאני גר שם התנדבתי להיות בוועד יחד עם נוגה. מאז התגלו לי כל הדברים לגבי הדייר- שהוא לא משלם ולגבי התביעות שהוא הגיש. במסגרת הכניסה לוועד ניסינו ליישר קו עם כל הדיירים כי היו כאלה שלא שילמו ועם כולם הגענו להסדר וכולם שילמו פרט לנתבע. החוב הוזכר לו מספר פעמים בעבר ויש שני נספחים אחד מהרשם של וועד הבית היוצא ויש שם פניה להגיע לשלום בית ומכתב נוסף מראש הוועד הקודם, שבו הוא מצהיר שהנתבע לא שילם בין השנים 2006-2008" (עמוד 2 שורות 3-5). הדברים האמורים מהווים הסבר מניח את הדעת מדוע הוגשה התביעה רק במועד בו הוגשה ומצדיקים את דחיית טענת השיהוי.

קיוז

הנתבע טוען כי מסכום החוב יש לקזז סך של 11,191 ₪ על פי הודעת הקיזוז נספח 6 לכתב ההגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

לאור האמור אני דוחה את טענת הקיזוז, מבלי להיכנס לפרטיה.

טענות כנגד התנהלות הנציגות

לטענת הנתבע בינו לבין הנציגות היו סכסוכים כספיים לאורך השנים שמקורם בשיפוץ הבית משנת 2000 (סכסוך שנסתיים בפסק דין - מוצג נ/7). לטענתו, הנהלת הספרים על ידי הנציגות אינה תקינה והנתבע אף מעלה חשדות בדבר מעילה של חברי נציגות קודמים בכספי הנציגות. לנתבע גם טענות כנגד הנציגות ביחס להשכרת רכוש משותף בבית לצדדים שלישיים.

טענות הנתבע בדבר התנהלות הנציגות כאמור, איננה מהווה הצדק להימנעות מתשלום. אין לי אלא לחזור על הוראות פסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 שם נפסק כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

כך, גם כשהנציגות מזניחה את חובותיה, מתרשלת בניהול כספיה או מנהלת את ספריה בצורה לא תקינה, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות ולהטיל בכך מעמסה כלכלית על בעלי הדירות האחרים.

לנתבע פתוחה הדרך, כפי שכבר עשה ועושה בנושאים אחרים, לתבוע את הנציגות, אם הוא סבור כי התנהלותה איננה ראויה או כי מן דהו מעל בכספיה או כי הוא זכאי לקבלת כספים מידיה. הנתבע יכול גם לפעול בהתאם להוראות התקנון המצוי לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות. בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם לנציגות. על הנתבע לשלם את חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

טענות כנגד התנהלות יו"ר הנציגות

לנתבע טענות אישיות כנגד יו"ר הנציגות לפיהן ביצע מר גולן עבירות שונות על חוק העונשין לרבות עדות שקר, בידוי ראיות והעלמת ראיות. לטענת הנתבע האמור מלמד על שקריו של הנתבע בהליך זה, מהם יש להסיק כי המכתב מהווה הסכם אליו מתכחש עתה יו"ר הנציגות שלא כדין.

אינני מקבל את טענותיו של הנתבע ביחס לביצוע עבירות פליליות כלשהן של מר גולן או כי מר גולן "נתפס" בשקר כלשהו במסגרת ההליכים דנן. טענותיו של הנתבע בהקשר זה בסיכומי מופרכות מיסודן. לא ניתן להתייחס לניסוח כתב התביעה כ"בידוי ראיות", מה גם שנתקבלה החלטתי בעניין זה בבקשת הנתבע לסילוק על הסף מיום 28.07.10 כי ניסוח כתב התביעה עונה על דרישת תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. לא נעלמו מעיני אמירותיו של מר גולן בעמוד 4



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שורות 11-12 לפרוטוקול הדיון מיום 14.02.10 בתיק 516/09 (מוצג נ/2). אולם, מר גולן הסביר בהליך דנן מדוע הוגשה התביעה כפי שהוגשה (עמוד 4 שורות 11-14) וממילא, אין בהגשת התביעה, כפי שהוגשה, כל עבירה פלילית. לא מצאתי במוצגים המלמדים, לטענת הנתבע, על שקרים של מר גולן לבעלי הדירות (עמוד 11 שורות 5-7) ראיה לשקר או לעבירה פלילית של עדות שקר. ההפך הוא הנכון. נושא השכרת הרכוש המשותף מוזכר במוצג נ/4 ואף נערך דיון בנוכחות הנתבע בעניין זה. כך גם ברור על פניו כי ההתייחסות בסעיף 7 למוצג נ/3 איננה למוצג נ/5 אלא להסכם הארכה נוסף שנחתם לאחריו. אם היה ממש בטענות הנתבע, ברור כי בעלי דירות אחרים, אשר גם זכויותיהם נפגעות היו מצטרפים לטענותיו. אולם, הנתבע לא טרח להביא לעדות כל בעל דירה אחר התומך בטענותיו. כך, גם אין לקבל את טענתו המופרכת של הנתבע לפיה אי צירופו של המכתב לכתב התביעה מהווה עבירה של העלמת ראיות. הדברים מתחזקים עוד יותר לאור החלטתי כאמור כי אין במכתב הסכמה כלשהי של התובעת.

יוער כי, ממילא, משקבעתי כי הוכח החוב וכי אין במכתב משום הסכמה כלשהי של הנציגות, אין בטענות כנגד התנהלות יו"ר הנציגות או "שקריו" לסייע לנתבע. הנטל להוכחת טענות ההגנה של הנתבע מוטל עליו.

בהקשר זה אבקש להעיר כי יו"ר הנציגות עושה עבודתו בהתנדבות לשם ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף בבית. אין לבוא ליו"ר הנציגות בטענות אישיות מופרכות, אלא יש להכיר לו תודה על כי הוא מוכן להשקיע בהתנדבות מזמנו לטובת בעלי הדירות. טענות מסוג אלו המועלות על ידי הנתבע אך עשויות להביא, בסופו של יום, לכך שלא יהיו בעלי דירות הנכונים לשרת כנציגות ולהפסקת החזקתו התקינה של הבית המשותף. אין לתת לכך יד, אך בשל כך שהנתבע נתבע בתביעה דנן.

סיכום

כאמור לעיל עילת התביעה לתקופה שמחודש 12/00 ועד 06/03 התיישנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 257/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוכח כי הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 07/03 ועד 12/08 וכי התשלום החודשי עמד על סך של 70 ₪ לחודש.

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 4,620 ₪ וכן סך של 694 ₪ בגין החזר אגרת ניהול ההליך כאשר סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 24.06.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כן אני מחייב את הנתבע לשלם למר מיכאל גולן דמי בטלה בסך של 300 ₪ ולגב' נגה רובין דמי בטלה בסך 150 ₪ כאשר סכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. דמי הבטלה נקבעו בהתחשב בכך שהתביעה נתקבלה בחלקה אך מאידך ניהול ההליך התארך על 2 ישיבות בית משפט.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' אלול תש"ע, 17 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב